

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Livro ou Documento (art. 314 do CP)

c
Vamos lá.

Para você se situar, o crime de EXTRAVIO, SONEGAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “*Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração em Geral*”.

Dá para imaginar o quanto livros e documentos em geral são importantes para o funcionamento da Administração Pública. Quase tudo vai para o “*papel*”. Nesses “*papéis*” estão *os registros de um trabalho de fiscalização, os controles de gastos públicos, etc.*

Por isso, o Código Penal criou uma figura típica para punir o funcionário público que **dolosamente** (intencionalmente) extravia, sonega ou inutiliza um livro ou documento que tem guarda em razão do cargo.

Veja como tipificou o Código Penal:

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Vamos primeiro entender o que seriam essas **três condutas**: EXTRAVIAR, SONEGAR e INUTILIZAR.

EXTRAVIAR : impedir que o livro ou documento chegue a um determinado destino.

SONEGAR : é esconder de algum modo a existência de livro ou documento.

INUTILIZAR : como o próprio nome diz, é torna o livro o documento INÚTIL (destruí-lo).

Vistas as condutas, vamos para os **objetos de crime**: LIVRO e DOCUMENTO.

Há crime quando o funcionário público extravia, sonega ou inutiliza LIVRO ou DOCUMENTO que tem guarda em razão do cargo.

Quando fala em **LIVRO**, trata-se de LIVRO OFICIAL (livro utilizado para registros da Administração Pública). Há crime mesmo se o livro não estiver em uso e também se seu interesse for meramente histórico.

Quanto ao **DOCUMENTO**, ele pode ser público ou particular, mas sempre ligado aos arquivos/registros da Administração Pública.

O importante é o seguinte, o LIVRO ou o DOCUMENTO deve estar na **GUARDA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SEU CARGO**. Caso contrário, não haverá o crime.

Bem, deu para entender a figura típica e seus elementos. Não há muito o que se explorado, o importante é você saber que existe esse figura típica.

Agora tenha atenção.

Vou mostrar o ponto em que as bancas gostam de cobrar. **São DOIS CASOS em que esse crime não se aplica.**

1º CASO - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento VS Lei 8.137/90, artigo 3º, inciso I

Em alguns casos, a Lei Penal entende que deve ser dado um tratamento ESPECIAL, com uma Lei ESPECIAL. É o princípio da especialidade. Nesses casos, se aplica a lei especial, afastando-se o "crime mais simples".

Em outros termos, compare os crimes a um “bolo”, no bolo simples a receita leva FARINHA, AÇUCAR, OVO E LEITE; já no bolo especial a receita “básica” é a mesma FARINHA, AÇUCAR, OVO E LEITE, **com alguns acréscimos que o torna especial, como por exemplo UMA CEREJA.**

Comparado a um bolo simples, o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento* se aplica aos casos em geral, ou seja, quando há apenas os elementos básicos (o funcionário público; o livro ou documento; e as condutas).

Agora existe um caso clássico de bolo especial, ou melhor, de crime especial.

Nesse caso, além da receita básica (*o funcionário público; o livro ou documento; e as condutas*), há um ingrediente especial: **A CONDUTA OCORRE NO ÂMBITO DO FISCO.**

Em outras palavras, quando envolve a Ordem Tributária, ou seja, se essas condutas forem praticadas por um funcionário público do Fisco, com livros, documentos ou processos fiscais, **estaremos diante de um crime previsto na Lei n. 8.137/90 (Crimes contra Ordem Tributária).** Nesse caso, por existir um crime especial, **se afasta o crime do artigo 314 do Código Penal.**

Fique atentos, a banca vai tentar de induzir a marcar que ocorreu *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*, no entanto, ocorrendo no âmbito da Ordem Tributária, o crime será o especial.

2º CASO - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento VS Supressão de Documento Público

Para finalizar, vamos reler o tipo penal, preste atenção no texto contido na “Pena”.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, **se o fato não constitui crime mais grave.**

Então, só terá ocorrido o crime do artigo 314 **se o fato concreto não constituir um crime mais grave.** Isso é conhecido na doutrina como **SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA.**

O caso emblemático de aplicação de tal dispositivo é o crime de “*Supressão de Documento Público*”.

O crime de “*Supressão de Documento Público*” é um crime contra fé pública, punido com maior rigor que o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*. Então, se tiverem presentes os elementos do crime de “*Supressão de Documento Público*” (**crime mais grave**), será afastado o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento* (**crime menos grave**).

Importante ficar atento que só haverá crime de “*Supressão de Documento Público*” se o autor do crime visa tirar um proveito ou causar prejuízo para alguém com sua conduta. Isso não ocorre no crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*, ou seja, não há dolo específico (não se busca proveito algum).

É isso, ressalto que esse crime não é o favorito das bancas, mas fiquem atentos aos confrontos de crimes que apresentamos.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

*Art. 314 - **Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:***

*Pena - reclusão, de um a quatro anos, **se o fato não constitui crime mais grave.***

EXTRAVIAR: impedir que o livro ou documento chegue a um determinado destino.

SONEGAR: é esconder de algum modo a existência de livro ou documento.

INUTILIZAR: como o próprio nome diz, é torna o livro o documento INÚTIL (destruí-lo).

O LIVRO ou o DOCUMENTO deve estar na **GUARDA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SEU CARGO.**

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento VS Lei 8.137/90, artigo 3º, inciso I

Quando a CONDUTA OCORRE NO ÂMBITO DO FISCO poderemos estar diante de um crime previsto na Lei n. 8.137/90 (Crimes contra Ordem Tributária). Nesse caso, por existir um crime especial, se afasta o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*,

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento VS Supressão de Documento Público

Só terá ocorrido o crime do artigo 314 **se o fato concreto não constituir um crime mais grave.** Isso é conhecido na doutrina como **SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA.** O crime de “*Supressão de Documento Público*” é um crime contra fé pública, punido com maior rigor que o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*. Então, se tiverem presentes os elementos do crime de “*Supressão de Documento Público*”, será afastado o crime de *Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento*.

Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
